

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 142/2535 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นาย มา นพ ทิม ทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 425, มาตรา 426, มาตรา 448, มาตรา 680

โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในผลแห่งละเมิดซึ่งจำเลยที่ 1 ได้กระทำไปในทางการที่จ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 เมื่อโจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายไปแล้ว โจทก์ชอบที่จะได้รับชดใช้จากจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 426 และจากจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาค้ำประกัน สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่จะได้รับชดใช้จากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำประกันการทำงาน
ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างโดยประมาท ทำให้โจทก์ได้
รับความเสียหายโจทก์ได้หักค่าจ้างของจำเลยที่ 1 ชดใช้หนี้บางส่วนแล้ว ขอให้บังคับ
จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งนับถึงวันฟ้องยังไม่พ้นกำหนด 10 ปี คดีของ โจทก์ไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 พิพากษา ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงินจำนวน 131,440.29 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 19 กันยายน 2534) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้ จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 19 กันยายน 2534) จนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งเป็นวันเวลาที่โจทก์ได้ จ่ายค่าปลงศพและค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายไปแทนจำเลยที่ 1 คดีของโจทก์จึง ขาดอายุความแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในผลแห่ง ละเมิดซึ่งจำเลยที่ 1 ได้กระทำไปในทางการที่จ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ มาตรา 425 เมื่อโจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายไปแล้ว โจทก์ชอบที่จะได้รับชดใช้จากจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 426 และจากจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาค้ำประกัน สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่จะได้รับชดใช้จากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ดังกล่าว ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความสิบปีตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 ซึ่งโจทก์ได้ฟ้องคดีนี้ภายในกำหนด สิบปีนับจากวันที่โจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอก คดีของโจทก์จึง ไม่ขาดอายุความ"

(พรชัย สมรรถเวช-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------